I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

21450 *Real Decreto 827/2026, de 14 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Asociación Aula Cultural de Fomento, para el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio presupuestario 2026.*

La Escuela de Educación Infantil ubicada en el complejo de Nuevos Ministerios, cuya titularidad recae en el actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene la naturaleza de centro privado de Educación Infantil de los regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

La escuela tiene por objeto el cuidado y educación de los hijos e hijas del personal que presta sus servicios en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sus organismos autónomos y agencias dependientes, y su uso está abierto a empleados y empleadas de otros departamentos a través de la firma de convenios.

Desde su creación, este centro educativo ha venido contribuyendo a la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados y empleadas públicos, destacando el carácter esencial y prioritario de este tipo de centros en el marco de las políticas de apoyo social que la Administración ha de promover o asumir para sus empleados y empleadas, con el fin de que puedan desarrollarse plenamente tanto en el aspecto profesional como en el de miembros de una unidad familiar.

Este servicio, se encuadra en el contexto de la contribución al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que regula como derecho individual de los empleados y empleadas públicos, entre otros, «la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral».

Por su parte, la Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento fue oficialmente inscrita el 4 de marzo de 1968, pasando con posterioridad a denominarse «Asociación Aula Cultural de Fomento». Figura en el Registro de Asociaciones de Madrid como entidad sin ánimo de lucro. La Asociación tiene por objeto aglutinar intereses comunes relacionados con el pasado y el presente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con independencia de vínculos políticos, ideológicos o de intereses económicos, tal como se recoge en sus propios estatutos. A tal fin, lleva a cabo actividades y eventos culturales, tales como conferencias, coloquios, mesas redondas, lecturas, proyecciones de imágenes y cinematografías, talleres, edición de documentación, visitas guiadas y excursiones colectivas; todos ellos relacionados con las competencias propias del departamento, abordando aspectos tanto culturales, como asuntos técnicos, administrativos e históricos relacionados con el presente y el pasado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Para facilitar la celebración de las actividades previstas, por parte de esta Asociación, que dan difusión al Ministerio desde una perspectiva cultural, el departamento colabora con la Asociación Aula Cultural de Fomento, a través de la concesión de ayudas para la financiación de sus actuaciones.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita la concesión de forma directa de subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, y el artículo 67 del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

Ambas asociaciones cumplen fines de interés público y social que justifican la adjudicación directa de estas subvenciones mediante su aprobación a través de este real decreto. Por un lado, la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (inicialmente denominada Asociación de Madres y Padres de dicha Escuela) tiene entre sus objetivos el de garantizar su funcionamiento, sufragando gastos propios y específicos de la atención que los niños de la escuela precisen, como los gastos de manutención del alumnado, adquisición de materiales pedagógicos o la realización de actividades complementarias, para lo que requiere la subvención que permite la financiación de las mencionadas actividades didácticas de los/las menores. Prescindir de la ayuda económica proporcionada hasta ahora implicaría que dichos servicios se verían afectados seriamente, lo que repercutiría muy negativamente en el normal funcionamiento de la escuela y el servicio prestado a los/las menores, con el consiguiente perjuicio para los empleados y empleadas públicos.

Por su parte, la Asociación Aula Cultural de Fomento, se dedica a la difusión y reconocimiento público de la actividad del Ministerio y sus competencias a través de coloquios, visitas y otras actividades que permiten difundir el conocimiento sobre obras y creaciones culturales técnicas, administrativas e históricas relacionadas con el presente y pasado del Ministerio. A esto se ha de añadir el fomento de la vida activa y social de personas que, en muchos casos, han estado profesionalmente vinculadas al departamento y que la financiación de las actividades les permite mantener el contacto.

Asimismo, no cabe aplicar los mecanismos de la concurrencia en el otorgamiento porque se trata de subvenciones cuyo objeto es financiar el funcionamiento habitual de dichas asociaciones, garantizando así su continuidad que, de otra forma, se vería comprometida y satisfaciendo de esta manera las finalidades de interés público y social que justifica su concesión, no existiendo otras asociaciones con finalidades o intereses concurrentes para el cumplimiento de las mismas.

Ambas subvenciones están incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible 2025-2027, en el objetivo estratégico 3 «OE3: Apoyar, entre otros aspectos, la formación de los profesionales y la investigación en los ámbitos de competencia del Ministerio» actuando, por un lado, como complemento a las líneas de atención a los trabajadores del departamento dirigidas a la formación, al velar porque los trabajadores desarrollen su trabajo en óptimas condiciones, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar mediante la subvención a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y por otro, fomentando la participación en actividades y eventos culturales generales, así como de asuntos técnicos, administrativos e históricos relacionados con el presente y el pasado del Ministerio, a través de la subvención destinada a la Asociación Aula Cultural de Fomento.

Por todo ello, en el ámbito de las competencias que ostenta la Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se regula mediante este real decreto la concesión de las subvenciones a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Asociación Aula Cultural de Fomento, al darse las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que justifican que la opción más adecuada sea la concesión directa por su interés público y social. Se establecen en el mismo las bases reguladoras que rigen la concesión de ambas subvenciones directas.

La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre otros, a los de necesidad y eficacia, al estar justificada por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos; así como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

la norma aborda los extremos exigidos por las normas que regulan este tipo de subvenciones, estableciendo la regulación necesaria de acuerdo con dicha normativa, formulando de manera clara las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones. Asimismo, la norma es coherente con el principio de eficiencia al contribuir a la gestión racional de los recursos públicos existentes y no implica nuevas cargas administrativas para ninguna de las asociaciones en relación con los procedimientos precedentes. Por último, responde al principio de transparencia, toda vez que la necesidad de la propuesta y sus objetivos, así como la dotación presupuestaria con la que se financia la aportación del Estado, constan de manera clara y explícita en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, y que se ha sometido el proyecto de real decreto a los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública.

Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.13.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución Española, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, respectivamente.

En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de octubre de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. *Objeto.*

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión de subvenciones directas, con carácter excepcional y por razones de interés público y social, que permitan la financiación de actividades desarrolladas por:

1. La Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante el año 2026.
2. La Asociación Aula Cultural de Fomento, con el fin de permitir la financiación de las actividades desarrolladas a lo largo de 2026, de conformidad con lo previsto en este real decreto.

Artículo 2. *Régimen jurídico aplicable.*

Las subvenciones cuya concesión directa se regulan en este real decreto se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en las resoluciones de concesión, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que resulten de aplicación.

Estas subvenciones se incardinan como líneas dentro del objetivo estratégico 3 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el periodo 2025-2027, dedicado a «apoyar, entre otros aspectos, la formación de los profesionales y la investigación en los ámbitos de competencia del Ministerio». Dentro de dicho objetivo estratégico se articulan líneas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores del departamento.

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

Artículo 3. *Procedimiento de concesión.*

1. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que han de realizarse las actividades subvencionadas, y dado que concurren razones de interés público y social. Por un lado, las actuaciones desarrolladas por la Asociación de Familias de la Escuela garantizan el funcionamiento de ésta, a través de la prestación de parte de los servicios que la Escuela ofrece a los/las menores, y sin los cuales no sería posible su labor. De esta forma, se favorece la conciliación de los empleados y empleadas públicos al tiempo que se contribuye a la educación y formación de sus hijos e hijas. Por su parte, el Aula Cultural de Fomento contribuye a la difusión de la actividad presente y pasada del Ministerio y sus competencias a través de distintas actividades, así como favorecer la transición a la jubilación y la vida activa de muchas personas que anteriormente han estado vinculadas profesionalmente al departamento. Se considera necesaria la continuidad de las actividades de dichas Asociaciones, que son las únicas que pueden desarrollarlas, y por lo tanto no procede la convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley.

2. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en este real decreto se iniciará de oficio con la entrada en vigor de este real decreto. Conforme a lo regulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación del procedimiento de concesión de las subvenciones se realizará por medios electrónicos.

En el plazo de quince días hábiles desde la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», las entidades beneficiarias remitirán por medios electrónicos al órgano gestor de las subvenciones la solicitud de la concesión de la subvención, junto con un presupuesto de gastos e ingresos relativo a las actuaciones objeto de la subvención, así como una memoria explicativa de las actividades a desarrollar que incluya la previsión de los indicadores cuantificables a utilizar para identificar la actividad a desarrollar en el periodo de referencia. De acuerdo con el artículo 32.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dicho presupuesto servirá de referencia para la determinación final del importe de la subvención a conceder al beneficiario, calculándose este importe como un porcentaje del coste final de la actividad. El presupuesto y la memoria detallarán todos los costes del proyecto, incluyendo tanto los gastos directos como indirectos, y explicarán los gastos que contribuyen al logro de los objetivos del proyecto. Los conceptos deberán estar alineados con los objetivos y metas de la subvención.

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, del cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según se desarrollan en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, la entidad beneficiaria podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento en el plazo previsto para la presentación de la solicitud de la subvención de este mismo apartado.

Cada entidad beneficiaria deberá presentar declaración responsable en la que manifieste no estar incursa en ninguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 13, apartado 2, excepto la letra e), y apartado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Si la solicitud o el resto de documentos que la acompañen no reúnen los requisitos establecidos en este real decreto, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles, indicándole que, si no lo atendiese, se le tendrá por desistido de su solicitud. En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

3. La concesión de cada una de las subvenciones se realizará por sendas resoluciones del titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible o, en su caso, en quien delegue de acuerdo con la Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y delegación de competencias, en su redacción vigente o normativa que la sustituya. En cada resolución de concesión se determinará el beneficiario, el objeto y los compromisos asumidos por el beneficiario, el crédito presupuestario y la cuantía, el pago, el plazo y forma de la justificación, así como el órgano del Ministerio encargado de realizar el seguimiento de las actividades objeto de la subvención, todo ello de conformidad con lo previsto en este real decreto.

La Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, como órgano gestor de las subvenciones se encargará de los procesos de instrucción, justificación, seguimiento y control de las ayudas.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión a las entidades beneficiarias será de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto. La notificación de la resolución se ajustará a lo previsto en el artículo en el artículo 42.5 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que determina que toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única, y, de forma complementaria a dicha puesta a disposición, se podrán notificar en la sede electrónica asociada que corresponda.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención, de acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Asimismo, los beneficiarios habrán de cumplir con la obligación de dar publicidad a la misma en línea con lo previsto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a la Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional.

Artículo 4. *Beneficiarios y actuaciones a financiar.*

1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones y los gastos objeto de cobertura serán las siguientes:

a) La Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La subvención se destinará exclusivamente a cubrir los gastos de dicha escuela, específicamente las actividades propias relacionadas directamente con el alumnado y que no sean directamente cubiertas por la propia Administración ni concurran en dependencias administrativas. En todo caso, quedan excluidos los gastos derivados del inmueble que ocupa el centro educativo, así como los relativos al personal preciso para sus actividades educativas y

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

asistenciales, para cuya atención existan créditos específicos dentro del presupuesto del departamento. En concreto, los gastos financiables serán los siguientes:

1.º Manutención de alumnas y alumnos de la escuela.
2.º Actividades específicas de la escuela: Adquisición de materiales necesarios para el desarrollo de la actividad educativa (pedagógico, escolar, juguetes, libros y publicaciones), así como el mantenimiento y conservación del mobiliario específico de los niños (cunas, cambiadores, tronas y colchonetas), parque infantil (columpios y areneros), terrario, acuario y huerto.
3.º Actividades complementarias: idiomas, psicomotricidad, actividades extraescolares (verano, salidas/excursiones o actividades en el exterior), y
4.º Otros gastos: medicamentos básicos y material sanitario, material específico de higiene y limpieza, reparación de enseres relacionados con el alumnado, seguro escolar, suministros (gas natural), servicios bancarios y de administración (si ambos están directamente relacionados con la actividad subvencionada, y si son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de ésta).

La subvención se aplicará a la cobertura de dichos gastos. En la parte en que estos excedan del importe total de aquella, la Asociación se obliga a cubrirlos mediante aportaciones de los progenitores u otros ingresos compatibles con la propia subvención.
b) La Asociación Aula Cultural de Fomento. Las actividades desarrolladas por la Asociación a financiar serán:

1.º Aulas: conferencias, coloquios, mesas redondas, lecturas, proyecciones de imágenes y cinematográficas, talleres y edición de documentación acerca de temas culturales, así como de asuntos técnicos, administrativos e históricos relacionados con el presente y el pasado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
2.º Visitas colectivas guiadas y otras: visitas a lugares de interés en Madrid: museos, exposiciones, galerías de arte, monumentos e instituciones culturales, así como entidades, proyectos y obras técnicas y de infraestructuras. Visitas colectivas e individuales a teatros, conciertos y otros eventos culturales.
3.º Excursiones colectivas: excursiones a lugares cuyo interés sea cultural o relacionado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que se encuentren situados fuera de la ciudad de Madrid, y
4.º Servicios bancarios y de administración (si ambos están directamente relacionados con la actividad subvencionada, y si son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de ésta), así como material necesario para el desarrollo de la actividad de la Asociación, tales como documentación, material de oficina, libros y publicaciones.

La subvención se aplicará a la cobertura de dichos gastos. En la parte en que estos excedan del importe total de aquella, la Asociación se obliga a cubrirlos mediante cuotas de los socios u otros ingresos compatibles con la propia subvención.
2. Las actividades objeto de estas subvenciones, según lo dispuesto en este real decreto, deberán ser realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2026.

Artículo 5. *Cuantía, financiación y compatibilidad de las subvenciones.*

1. Los importes de las subvenciones serán los siguientes:

a) El importe de la subvención concedida a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible será de 180.250 euros.
b) El importe de la subvención concedida a la Asociación Aula Cultural de Fomento será de 6.940 euros.

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

2. Las subvenciones se financiarán, respectivamente, con cargo a las siguientes aplicaciones del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias:

a) 17.01.451N.484 en relación con la subvención concedida a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
b) 17.01.451N.482 en relación con la subvención concedida a la Asociación Aula Cultural de Fomento.

3. Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En su caso, se comunicará al órgano concedente la obtención de los citados recursos con indicación del importe y su procedencia. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de los gastos subvencionados.

Artículo 6. *Forma de pago de la subvención.*

1. El pago de ambas subvenciones se efectuará de forma anticipada y en un sólo libramiento.
Con carácter previo a la ordenación del pago, las entidades beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con la aportación de las certificaciones con anterioridad al libramiento, y declarar que no son deudoras por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No será necesario aportar nuevas certificaciones cuando las presentadas con carácter previo a la adopción de la resolución no hayan superado el plazo de seis meses de validez previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003.
El órgano gestor, emitida la resolución de concesión y tras comprobar el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, efectuará a continuación el libramiento, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los artículos siguientes.
2. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones quedan obligadas a enviar a la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera una certificación acreditativa de la recepción del abono de la subvención dentro de los diez días siguientes a dicha recepción.
3. El pago de ambas subvenciones se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2.d) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 7. *Modificación de la resolución.*

1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido de la resolución de concesión como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la citada concesión y, particularmente, cuando se produzca la modificación del objeto, calendario o finalidad de la actividad subvencionable. No obstante, las modificaciones no podrán alterar la concreción del objeto y finalidad de la concesión de la subvención, ni aquellas obligaciones relevantes a que se comprometen la entidad beneficiaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debiendo existir una alteración sobrevenida de las condiciones técnicas, económicas o temporales tenidas en cuenta para la concesión que dificulten la ejecución de las actividades subvencionables en los términos inicialmente aprobados, en particular en

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

caso de retrasos en la ejecución, variaciones en los costes previstos o cambios en la planificación de las actuaciones.

La solicitud de modificación, que deberá estar suficientemente fundamentada, deberá presentarse por medios electrónicos antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

2. La modificación de las resoluciones de concesión se dictará por el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, o en su caso en quien delegue de acuerdo con la Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, en su redacción vigente, o normativa que la sustituya.

3. La resolución de modificación se notificará en un plazo máximo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud de modificación. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma cabrá la interposición de recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó o acudir a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Artículo 8. *Justificación.*

1. Respecto a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el beneficiario, tras la finalización de la ejecución, justificará, ante el órgano gestor, la aplicación de la subvención percibida y presentará una memoria explicativa de la ejecución de la subvención, que incluirá los indicadores de cumplimiento que reflejen la actividad desarrollada.

La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente.

2. La justificación de la subvención concedida a la Asociación Aula Cultural de Fomento, al tratarse de un importe inferior a 60.000 euros, se realizará mediante cuenta justificativa simplificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. En ambos casos se remitirá la documentación justificativa al órgano competente antes del 28 de febrero de 2027.

Artículo 9. *Obligaciones de las entidades beneficiarias.*

1. Las entidades beneficiarias deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no ser deudoras por procedimiento de reintegro, comprometiéndose las entidades subvencionadas a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención.

2. Con carácter general, el beneficiario deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Asimismo, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, realizar las actividades y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de la subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la resolución de concesión, y en lo dispuesto en este real decreto, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones.

b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

c) Justificar ante el órgano concedente la realización de las actividades subvencionadas.

d) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.

e) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto no prescriba el derecho de la Administración para exigir el reintegro.

Artículo 10. *Incumplimientos y reintegros.*

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos artículo 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Se considerará como cumplimiento parcial significativamente aproximado al total el 95 % del gasto correctamente ejecutado.

En todo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención con los porcentajes a reintegrar en cada caso:

a) Obtención de la subvención falseando datos u ocultando condiciones. Porcentaje a reintegrar: cien por ciento.

b) Incumplimiento total de los fines para los que se otorgó la subvención. Porcentaje a reintegrar: cien por ciento.

c) Incumplimiento parcial no significativamente aproximado al total de los fines para los que se otorgó la subvención. Porcentaje proporcional a los fines no cumplidos.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación. Porcentaje a reintegrar: cien por ciento.

e) Incumplimiento del régimen publicitario de la subvención. Porcentaje a reintegrar: cien por ciento. No obstante, previo al reintegro se valorará si se han tomado las medidas establecidas en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad.

3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, o en su caso, en quien delegue de acuerdo con la Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, o normativa que la sustituya.

Artículo 11. *Régimen sancionador.*

Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es

Disposición final primera. *Título competencial.*

Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.13.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución Española, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, respectivamente.

Disposición final segunda. *Habilitación.*

Se faculta al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 14 de octubre de 2026.

FELIPE R.

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible,
ÓSCAR PUENTE SANTIAGO

cve: BOE-A-2026-21450
Verificable en https://www.boe.es